

עֵח:

עין משפט
נר מצוה

קִיב א מ״י פט״ז מהל'
מעשה הקרבנות
הלכה ג:

קיד ב מיי שס הלכה ז:
קיד ג מיי פ"ז מהל'
גניבה הלכה יא טור
ח"מ סימן שנ סמוג עשין
עא:

קמז ד מי' שם הל' ח:
קמז ה ו ז מי' שם הלכה
יא:

קייזר ח מיי שם הלי ט:
קייזר ט מיי שם הי"ד:
קייזר י ב מיי שם הי"ג:
קייזר ל מיי שם הלי י:

רבינו חננאל

[illegible]

מרובה פרק שביעי בבא קמא

בכבודו (דף ט: ר"ע שמעון חומר
משור גמור קאסר ליה ר"ש ופליגי
וגר'ה אז מפרים פרסא דדורא את
זא זא טמא הוולא מ'ה טעמור
דורו מ'ה טעמור יכול אף עיבור
הטמא כלומר יכול כשם שאני
יור בו כך אני מכשיר צבנו אם
הבירה פרה הימנו מ"ל שה שגבים
עושים) עד שיהא נולד משני
ים שהוא צביו ואמו נכרי והיא
גלגל דמנו דנפקא ליה כ"ש יהושע
השם משמע ליה לרבא משה: יומ
נגז נפשיה. גבי צעלים: כדכש.

וְיִמְנָה לָךְ (ו) וְלֹא אֶפְסְדֶךָ מִן מִדְּרֵי
 יוֹצֵא זֶה אֲחֵה יֵד מִדְּרֵי: גִּנְז
 עֲלָמוֹ. לְחַשְׁבוֹמִין עֲשִׂים
 יֵצֵא וְהִי חִזְיָא לֵךְ נִדְרוֹ וְאֶפְסִידָא
 אֲדָם מִפְּטֵר מִדְּבִית אֲרָם (כִּבְשִׁי)
 הַקֶּדֶשׁ וְאִלִּינָא דְרִ"ש שְׁמַעוֹן נֶקֶט
 לְאֹמֶר קִדְשִׁים שְׁחִיב בְּאַחֲרִיתוֹת
 פְּלוּגִייתָיו לְרִבְזֵן וְרִ"א וְטַעֲמִייהוּ
 קִבְּרָא לְמַנְחוֹת וְקוּם: מִתְנִי

היה זה היום הראשון שבו לא קרינו ציה ומכרו כולנו קורא: הנוחר. ס קורעו מנחיריו לבו: והמעקה. עוקר סימנין: ד. ואפי' לרצון דהא לאו שמיטה כלל: גב' מאי חוץ מאחד זה. כלומר ממאי קאמרינן דאי ייה הו שיורא: הניסתר עמו.

מבשרו חבל שירות עורה וקטירה
 תמה לא הוא שיר: ועיו אמה.
 לו גימומה הוא שיר: המעכב
 יטה. דבר שהם יכול הימנה
 שבו צו נצילה ממחים ברוך וחסד
 או היך שחלל שלה או כבד
 אחד מבני מעיים דלא ממיר
 שחיתה אבל דה ורגלה מן
 כובה ולמטה לא. וטעמה דכולהו
 ש לקמן: אלא לרב דלמחר
 ו. א"כ ת"ק אפי' חוץ מגימומה
 דבצי אפילו דה גמי לא: מידי
 צמיחה. הוא שיר במצירה:
 אן אן אלוה. לא דרש דומא
 וימה ומיה גימומה לא הוא שיר
 יגו קיימי: אם הקיטעם. אע"ג
 לא כולה חייב דמאי דגנב הא זבין
 ה: שופק שגנב מחבירו. פטור
 יבעה ותמשה אפי' מחלק חבירו
 לא וטבחו כולו באיסורא: שופק
 ה לדעת חבירו. מכלהו זבין
 ה: דאיכא וטבחו כולהו בחיובא
 יבנה חייב על תלכו ותחבירו
 עשאו שלים והא רבינן לעיל

שאלה לדעת חז"רי. פטור לייכא
דור ועל חלקו נמי פטור הואיל
וילי היכא שגנב בהמת השותפין
בהגחול (לקמן דף קו:) דשותף
רצה לשחטתה שחוט מיד ואם
נזרה (ב: לא): גנב ונתן לאחר
או שליח לטביחה או למכירה:

זהק

דאיעבער מקלוט כר' שמעון בעי רבא הרר
עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנב מי
פטר גנב נפשיה בכבש לרבנן בעולת העוף
לר' אלעזר בן עזריה דתנן ⁶הרי עלי עולה

ר' יביא תור או בן יונה מאי מי אמרינן
אז מצי א"ל אנא מצוה מן המוכחר בעינא
פשט גנב פטר עצמו בכבש לרבנן בעולת
זחא ברית דרב איקא מתני לה בהדיא אמר
שור ובא אחר וגנבו פטר עצמו בכבש
בן עזריה: **מתני'** מכרו חוץ מאחד ממאה
ת' יהשוטט ונתנבלה בירו הנוחר והמעקר
פ' תשלומי ארבעה וחמשה: **גמ'** מאי חוץ
פ' מדבר היתר עמו בשחיטה ולוי אמר חוץ
מגזיותיה מיתבי מכרה חוץ מידה חוץ מרגלה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי אומר
משלם תשלומי ארבעה וחמשה ושאינו
ארבעה וחמשה ר"ש בן אלעזר אומר חוץ
בעה וחמשה חוץ מגזיותיה משלם תשלומי
תנא קמא אלא לרב כמאן אמרי רב דאמר
זור אומר מכרה חוץ מידה וחוף מרגלה אינו
חוץ מקרנה חוץ מגזיותיה משלם תשלומי
תנא קמא סבר וטבחו כולו בעינן וסמכרו
ידי דהוי בטביחה לאפוקי מידי דלא הוויא
זר' שמעון בן אלעזר סבר קרנא דלא למגזא
לום ארבעה וחמשה גזיותיה דלמיגזי קיימי לא
עה וחמשה ואידך תנא דבי ר' שמעון בן
זי טביחה הוי שיור ולא משלם תשלומי
ה דלא צריכי טביחה לא הוי שיור קשיא
עון בן אלעזר תרי תנאי ואליבא דר"ש בן
אז החיגרת ואת הסומא וכן הגונב בהמת
פטורים והתניא שותפין שגנבו חייבין אמר
שגנב מחבירו כאן בשותף שגנב מעלמא
שותף שגנב מחבירו ושותפין שגנבו יהו
בעינן וליכא אלא אמר רב נחמן לא קשיא
כאן בשותף שטבח שלא לדעת חבירו ובעי
ום חוץ ממלאכתה חוץ מעוברת מהו אליבא
א לא תבעי לך דהא שייך בה כי תבעי לך
ידך אמו מאי מימר אמרינן כיון דמחובר בה
ש מינה קאי לא הוי שיור איכא דאמרי כיון
זר או דלמא כיון דצריך לאישתרוי בהדה
דמי תיקן: בעי רב פפא גנבה קטעה
גנב הא לא זבין או דלמא מה דזבין הא
זבין: ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר ומכר
גנב

מִי פֶטֶר נִפְשִׁיָּה בּוֹ. אֲבָל הַנוֹדֶר
עֲלָמוֹ פֶּטֶר דְּמִלִּי פֶטֶר נִפְשִׁיָּה אִי
לֹא צָעִי לְמִיעֵבַד מֵלֹאָה מִן הַמּוֹצֵחַ:
גנב

יביא כבש ר"א בן עזריה

מסורת הש"ס

(א) מנחות קה. קו: תמורה
(ב) ע"י בשלמי הבצורים
[ד] ז"ק דב"ד ד' ג' (א) [וא]
[ומכרו כללן] (ד) [תוספתא]
[ע"פ] (א) [שבת 25: ע"פ]
[ע"ק] ב"מ ת-ג. (א) [חולין]
[תוספתא] (א) [ושלן] (א) [תוספתא]
[דברים ד'] (ח) [ע"פ]
(א) [שמות כב.] (י) [שמות]
(א) [ל] בפרש"י חולין פה
ג"כ פירש חוקק (ח"ו)
(א) פירש א"ר חלל וז"ל
כלפניו רש"ל

תורה אור השלם

וְיִגְנֹב אִישׁ שׁוּר אוֹ
שָׂה וּטְבָחוֹ אוֹ מְקֻרֹ
חֲמֹשֶׁה בְּקֶרֶת יְשׁלָם תַּחַת
הַשׁוּר וְאַרְבַּע צֵאֵן תַּחַת
הַשָּׂה: שְׁמוֹת כֹּא לִזְ

הגהות הב"ח

(א) גמ' דומיא דוטבחו
ר' שמעון וכו' ללא למיגז
קיימא: (ב) רש"י ד"ה
נכבש וכו' משלימנא לך
בבי הקדש ולא אפסדתך:

גליון הש"ס

ד"ר ר"ה שותף שטבח
בו' ואע"ג דאמרו לעיל.
ע"י רש"י לקמן דף קו ע"ב
ד"ה בשותף שטבח וז"ע:

מוסף רע"י

היה עלי עולה יביא
פחות שבועות,
ועלה יבא לספוקי אל
מזכרים (מנחות קז.).
שותפין שגבבו. והאחד
הוא אה מרשות בעלים
לדעתו ולדעת חבירו (ב"מ
ח.).

מו הוא, ועלתה בתיקו. וכן בעיא דרב פפא.